

Revisión del tipo de cotización

Contingencias profesionales. Qué tipo corresponde de verdad a cada persona, y cómo se corrige hacia adelante y hacia atrás.



Una clasificación sin revisar no es solo un coste. También es una exposición.

La tarifa de primas tiene dos cuadros, uno que da un tipo por actividad económica y otro que lo da por ocupación. **Cuando la ocupación de una persona figura en el segundo, manda sobre la actividad de toda la empresa.**

Las plantillas cambian, las funciones se mueven y la clasificación sigue como el primer día. **Cuando declara de menos, la exposición queda abierta cuatro años, y cuando declara de más, la empresa cotiza cada mes por encima de lo que le toca.**

En Ayming creemos que ninguna empresa debería quedar expuesta ni pagar de más por una clasificación que nadie ha vuelto a revisar.



Por qué ahora

PLAZO EN CURSO

Antes del 1 de febrero de 2027

Toda empresa española comunica a la Tesorería el **código de ocupación de cada persona ya dada de alta**, dentro de un plazo de seis meses abierto el 1 de agosto de 2026. A partir de esa fecha la Administración tiene, sobre toda la plantilla, una declaración de lo que hace cada empleado.

Disposición adicional única del Real Decreto 643/2026, de 29 de julio

YA EN VIGOR

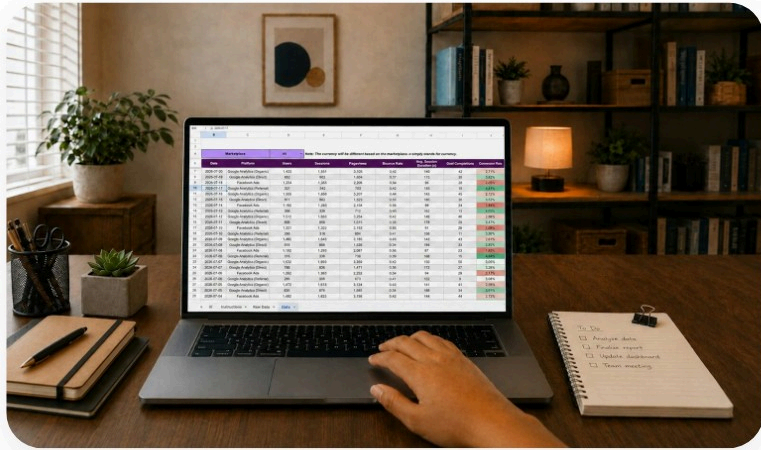
Desde el 1 de enero de 2026

La empresa que no comunicó su código CNAE-2025 recibe **el tipo más alto entre los códigos compatibles**, y una comunicación tardía solo produce efecto desde el periodo de liquidación siguiente, nunca hacia atrás.

Disposición transitoria cuadragésima quinta de la LGSS. Ningún tribunal se ha pronunciado todavía sobre la transición, es una comprobación a realizar, no un hallazgo.

Dicho con precisión, porque es comprobable en el BOE: ese código de ocupación laboral **no es la clave del Cuadro II** y no cambia por sí mismo el tipo de cotización. Lo que hace es poner la pregunta encima de la mesa, sobre toda la plantilla, con fecha.

Cómo se resuelve esto hoy



No mirarlo

No mirar no es neutral. El sistema de liquidación directa propone cada mes y la empresa confirma, sin que nadie revise las claves de ocupación del día del alta. Declarar de menos deja el riesgo abierto cuatro años, declarar de más pierde el ahorro pago a pago.



Pedírselo a la asesoría

Fuera de su perímetro. La asesoría aplica con rigor las claves que la empresa le indica, y su encargo es la nómina. Cruzar funciones efectivas, centro real de trabajo y doctrina del Tribunal Supremo es otra especialidad, que nadie le ha pedido.



El despacho de abogados

Defiende una posición que alguien establece antes. Argumenta bien y lleva las actuaciones cuando hacen falta, pero cruzar la nómina, el centro real de trabajo y las funciones efectivas es anterior a la discusión jurídica.

Dar seguridad y generar ahorro

3,85 %

El tipo que paga la empresa por su actividad

Fabricación de material de transporte, metalurgia, productos metálicos

↗ **SEGURIDAD, LA OCUPACIÓN SUBE EL TIPO**

6,70 %

Clave f, conductores de vehículos de más de 3,5 toneladas

Una empresa de transporte cotizaba al 3,70 por ciento de su actividad cuando el tipo que correspondía era el 6,70 de la ocupación de sus conductores. Saberlo antes que la Administración es la diferencia entre corregir y tener que responder.

STS 1550/2018, la ocupación manda sobre la actividad

↘ **AHORRO, LA OCUPACIÓN BAJA EL TIPO**

1,50 %

Clave a, personal en trabajos exclusivos de oficina

La ocupación de oficina vale incluso cuando el trabajo coincide con la actividad de la empresa, siempre que no haya exposición al riesgo y se ejecute en locales de oficina.

STS 762/2019, tres condiciones y la clave se aplica

En los dos sentidos la empresa gana lo mismo, **seguridad sobre lo que declara y un tipo que no paga de más.**

Cómo sería una situación resuelta



Cada persona en el tipo que le corresponde

La clasificación refleja lo que cada persona hace de verdad y dónde lo hace, y no lo que se introdujo el día que entró en la empresa.



Una posición que aguanta en los dos sentidos

Se sabe qué poblaciones son sólidas, cuáles son discutibles y cuáles conviene dejar como están, antes de presentar nada.



Lo cotizado de más, reclamado a tiempo

Los cuatro ejercicios anteriores se reclaman antes de que el plazo los vaya cerrando, con su interés de demora.



ayming

Ayming International HR

95

CONSULTORES EN COSTES
SOCIALES

250M€

RECUPERADOS PARA NUESTROS
CLIENTES DE RR. HH.

40 años

DE EXPERIENCIA EN COSTES
SOCIALES

65M€

FACTURADOS DE COSTES
SOCIALES

Para cualquier empresa que cotiza por contingencias profesionales, Ayming International HR revisa la clasificación de cada puesto, monta el expediente de prueba antes de presentar nada, corrige el tipo hacia adelante y reclama lo cotizado de más de los cuatro últimos ejercicios. Dos resultados a la vez, seguridad sobre lo que declara y ahorro sobre lo que cotiza.

Una respuesta global, una producción local

Ayming International HR centraliza la práctica de costes sociales para movilizar a los mejores especialistas en cada misión, y produce el servicio en el país.

1

Un centro de excelencia, no oficinas dispersas

Concentramos la práctica de costes sociales en un solo equipo de 95 consultores especialistas, en lugar de repartirla en plantillas por país. La capacidad se asigna por especialización, no por geografía.



2

Ayming International HR se moviliza sobre su caso

Ayming International HR despliega sobre cada misión a los mejores especialistas del mecanismo, con data analysts, una metodología unificada y la gestión de los clientes estratégicos, con soporte de calidad y R&D.



3

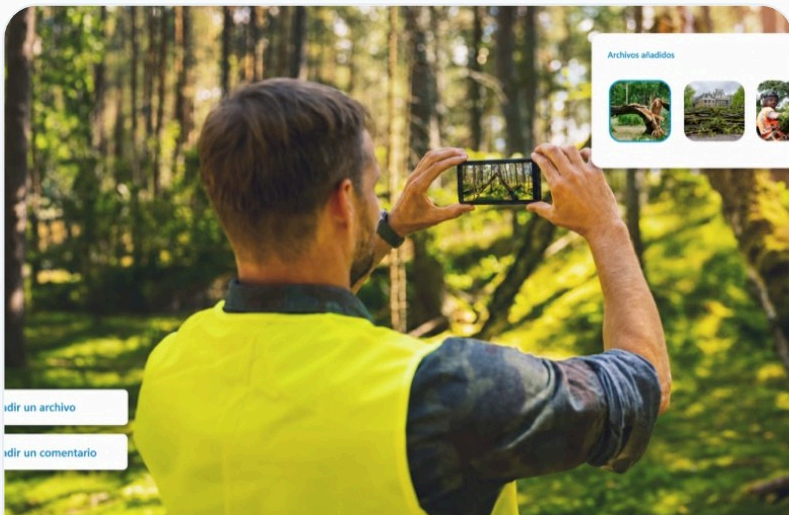
La misión se produce en España

La misión se ejecuta en el país: en español, con presencia local, un despacho de abogados español independiente elegido de común acuerdo y trato directo con las administraciones.

Una asesoría local está limitada a su plantilla. Usted recibe el banco completo del grupo.

Nuestra estrategia en marcha, tres ejemplos

No solo esta oferta funciona así: tres ejemplos del grupo, en servicios gestionados, software y consultoría.



SERVICIOS GESTIONADOS

Declaraciones de accidentes en 28+ países

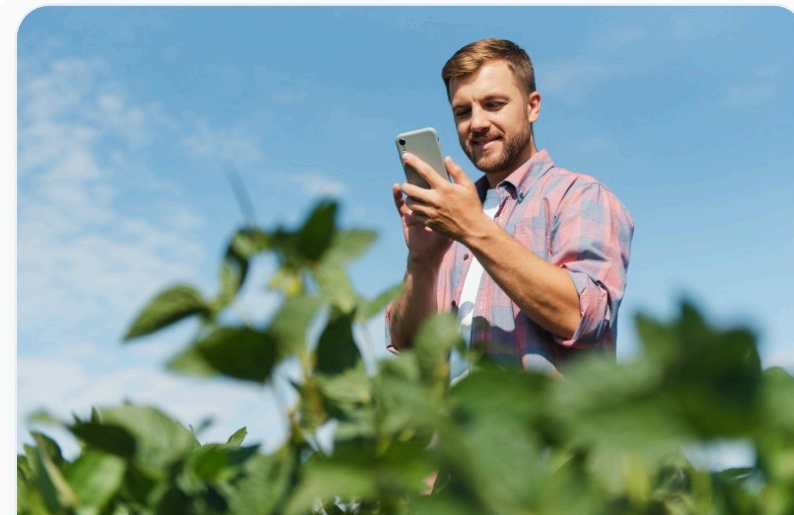
Ayming International declara con los formularios y sistemas locales de cada país: Net-entreprises en Francia, Sistema Delt@ y CoNTA en España, la denuncia INAIL en Italia.



SOFTWARE

Auditorías e inspecciones HSE

Un mismo módulo de auditoría aplicado país por país, alineado con los referenciales internacionales ISO 45001 e ISO 14001.



CONSULTORÍA

Sostenibilidad y medio ambiente

Visión internacional con enfoque local: impuestos medioambientales, certificados de ahorro energético, ayudas y reporting ESG conforme a CSRD.

Lo que aportamos



Cartografía de actividades

Las actividades realmente desarrolladas en cada centro, no las declaradas hace años



Mapping de ocupaciones

Las ocupaciones que pueden dar un tipo distinto del derivado del CNAE



Cuantificación del impacto

Las sobrecotizaciones históricas y el ahorro futuro, cifrados antes de mover nada



Solicitud y regularización

Las solicitudes presentadas con su soporte documental, no después de una negativa



Seguimiento de solicitudes y litigios

Las resoluciones seguidas hasta su ejecución efectiva

Cartografía de actividades

- ✓ Análisis de las prácticas de la empresa y de las actividades realmente desarrolladas en cada centro
- ✓ Código CNAE de la sociedad contrastado con su actividad efectiva
- ✓ Descripción efectiva de funciones y lugar real de trabajo, puesto por puesto



Mapping de ocupaciones

- ✓ Ocupaciones del Cuadro II que pueden dar lugar a un tipo AT/EP distinto del derivado del CNAE
- ✓ Ocupación exclusivamente de oficina, ausencia de exposición al riesgo y ejecución en locales de oficina, las tres a la vez
- ✓ Criterio cuantitativo de más de media jornada, según la doctrina del Tribunal Supremo
- ✓ Perfiles sin jurisprudencia identificada señalados como tales, nunca presentados como sólidos



Cuantificación del impacto

- ✓ Tipo efectivamente aplicado comparado con el que habría correspondido, cuenta de cotización por cuenta de cotización
- ✓ Sobrecotizaciones históricas y ahorro futuro cifrados por separado
- ✓ Separación de lo recuperable y de lo que la misma lectura pone en cuestión
- ✓ Población dividida en sólida, discutible y mejor no tocar, antes de presentar nada



Solicitud y regularización

- ✓ Corrección de las claves en el sistema de liquidación, con efecto desde el periodo siguiente
- ✓ Solicitud de devolución de ingresos indebidos, calculada pago a pago
- ✓ Expediente probatorio construido antes de presentar la solicitud, no después de recibir una negativa
- ✓ Evaluación de riesgos, organigramas y convenio aportados como soporte documental



Seguimiento de solicitudes y litigios

- ✓ Seguimiento de los seis meses de resolución, sabiendo que el silencio es negativo
- ✓ Resoluciones administrativas o judiciales seguidas hasta su ejecución efectiva
- ✓ Criterios escritos para las altas nuevas y los cambios de centro
- ✓ Soporte jurídico a través de un despacho de abogados independientes, elegido de común acuerdo

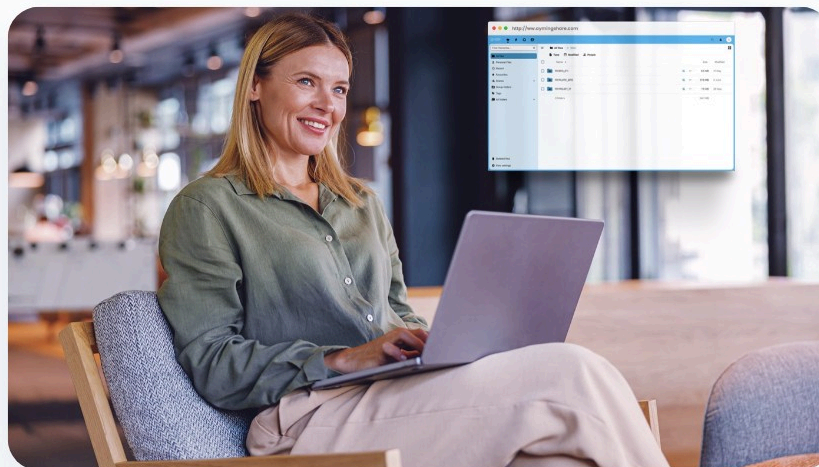


Ayming Share, su espacio de trabajo seguro

La plataforma en línea segura y colaborativa de Ayming para el intercambio de documentos de la misión.

Compartir y colaborar

- Compartir e intercambiar datos y documentos.
- Comunicarse y colaborar.
- Alertas de nuevas cargas de documentos mediante notificaciones.
- Anticipar las próximas etapas.
- Agilizar los intercambios y la toma de decisiones.



Proteger sus datos

- Alojamiento gestionado por Ayming.
- Acceso mediante usuario, contraseña y captcha.
- Datos cifrados.
- Detección de intentos fraudulentos de acceso.
- Sistema de control de acceso al sitio.



Certificación ISO 27001 sobre la gestión de la seguridad de la información, y alojamiento de datos de salud certificado HDS a través de Ayming Digital.

Beneficiarse de la cercanía y la experiencia local necesaria...

Nuestros equipos acompañan a nuestros clientes en su día a día apoyándose en un **ecosistema de profesionales** en todo el país: despachos de abogados independientes especializados en seguridad social, graduados sociales, expertos contables y médicos independientes, con presencia en Madrid, Barcelona y Valencia.



... con la fuerza de todo el equipo Ayming International HR, líder europeo en costes sociales



95
CONSULTORES EN COSTES SOCIALES

250M€
RECUPERADOS PARA NUESTROS
CLIENTES DE RR. HH.

40
AÑOS DE EXPERIENCIA

65M€
FACTURADOS DE COSTES SOCIALES

Nuestros servicios de RR. HH., país por país

Cinco especialidades de RR. HH. en seis mercados europeos, atendidos por un equipo local que domina su normativa y su administración.

ESPECIALIDAD RR. HH.	 FRANCIA 5 servicios	 ESPAÑA 5 servicios	 PORTUGAL 3 servicios	 ALEMANIA 3 servicios	 ITALIA 4 servicios	 BÉLGICA 3 servicios
 Prevención de riesgos						
 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales						
 Costes y cotizaciones de RR. HH.						
 Ayudas y subvenciones de RR. HH.						
 Bajas laborales						



Disponible



Bajo petición



Sin actividad en este país por el momento

Cientes que ya confían en Ayming

+2.500

Cientes en España



+10 millones

Recibos de nómina analizados por año

Gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales



8.490

Cientes de todos los sectores de actividad

Dominio de los costes sociales



Preguntas que nos hacen



¿Si empezamos a mirar esto, no estamos llamando a una inspección?

La exposición ya existe y corre igual, se mire o no, y la Administración cuenta con su propio plazo de cuatro años para liquidar. Cuantificarla en privado, en los dos sentidos, es lo que la hace manejable, y la decisión de presentar corresponde siempre al cliente.



¿Y si no aguanta?

Parte de la doctrina ha ido en contra de las empresas, y lo decimos nosotros antes que nadie. Por eso el trabajo empieza por el expediente de prueba, no por el cálculo del importe.



¿Cuánto vamos a recuperar?

No lo sabemos antes de ver los datos, y cualquier cifra dada antes sería una estimación disfrazada de resultado. Lo que sí sabemos es la mecánica, la diferencia de puntos multiplicada por las bases reales, por las personas que cumplen el criterio y por los ejercicios no cerrados.



¿Cuánto trabajo va a costarnos a nosotros?

Los ficheros de cotización los pedimos y los trabajamos nosotros, con la autorización correspondiente. De la empresa necesitamos el material que describe las funciones reales y el lugar de trabajo, lo único que ningún fichero de la Seguridad Social recoge.

Cómo se desarrolla la misión

FASE A · Diagnóstico y cuantificación

Encuadre y diagnóstico

4 semanas

- Perímetro, plan de trabajo y calendario
- Revisión de las prácticas actuales, del CNAE aplicado y de las cotizaciones abonadas

ENTREGABLES

Informe de evaluación jurídica y técnica. Resumen de riesgos.

Validación y cuantificación

6 semanas

- Determinación de los cambios adecuados y revisión de las ocupaciones
- Cálculo de las sobrecotizaciones y de los importes recuperables

ENTREGABLES

Informe de análisis de clasificación. Documentación de justificación técnica. Listado de regularizaciones identificadas.

FASE B · Regularización y recuperación

Regularización y recuperación

2 semanas, después según la administración

- Presentación de las solicitudes y defensa ante los organismos competentes
- Seguimiento hasta la recuperación efectiva de los importes

ENTREGABLES

Escritos jurídicos. Informe de seguimiento de recuperaciones. Informe final de resultados.

Lo que necesitamos para empezar. La descripción de puestos, la evaluación de riesgos, los organigramas y el convenio, que llegan por Ayming Share. Un apoderamiento en el Registro Electrónico de Apoderamientos para las actuaciones y las notificaciones. La autorización RED acorta el diagnóstico, no es imprescindible.